

1502115-78.2019.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... e não se dedica à prática do tráfico de drogas. De rigor a absolvição do réu. O réu sempre se apresentou firme e seguro, tanto na fase inquisitiva como em juízo, negando veementemente a prática do tráfico de drogas. Chamou a atenção neste processo, que a autoridade policial não chegou a lavrar o auto de prisão em flagrante do réu. Na ordem de serviço de fls. 24, destacou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1502115-78.2019.8.26.0510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2167386/2019 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 3319617 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4398/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2167386 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4398/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2167386 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4398/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2167386 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4398/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2167386 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4398/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON VINICIUS FERNANDES DE SOUSA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo(s):

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Em 07 de março de 2022, às 15 horas, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Alisson de Lima Maciel, a dd. Advogadas Dras. Camila Fernanda Ferreira OAB/SP: 379009 e Emily Ariane Violin Montezelli OAB/SP: 450448, o Réu, MAICON VINICIUS FERNANDES DE SOUSA, Brasileiro, Solteiro, LAVADOR(A) DE CARRO, RG 56360314, CPF 454.283.818-84, pai VALDIR TEIXEIRA DE SOUSA, mãe SANDRA REGINA FERNANDES, Nascido/Nascida 02/05/2001, de cor Pardo, natural de Limeira - SP, com endereço à RUA 16, 54, fone: 9

9752.1620, JARDIM NOVO II, RUA 16, CEP 13502-700, Rio Claro - SP. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presentes as testemunhas de acusação: Roberto Miguel Mahas, Brasileiro, Solteiro, Policial Militar, RG 46.058.348, CPF 225.881.928-82, pai Roberto José Misson Mahas, mãe Maria Lucia Cipola Mahas, nascido em 30/04/1989, de cor Branco, natural de Rio Claro-SP, Avenida M 23, 1649, Chervezon - CEP 13500-000, Rio Claro-SP e Pm João Orlando Alcantara, Brasileiro, Casado, Militar Reformado, RG 21.831.575, CPF 139.499.318-80, pai Arlindo dos Santos Alcântara, mãe Elisabete Marega Alcântara, nascido em 30/06/1971, de cor Branco, natural de Rio Claro-SP, Rua 20, 721, Tel: 99909-4288 email:sgtalcantara@gmail.com, Jd. Itapuã, Rio Claro-SP. A testemunha João Orlando teve dificuldade de acesso, estando presente no lobby apenas após o início da audiência. Pelo dd. Promotor foi dispensada sua oitiva, o que foi HOMOLOGADO pelo MM Juiz. Presentes as testemunhas de defesa: Claudio Lacerda De Oliveira, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Produção, RG 41.389.232-3, CPF 215.896.868-02, pai Antonio Lacerda Pinheiro, mãe Maria Cristina de Oliveira Lacerda, nascido em 17/12/1983, natural de Rio Claro-SP, Avenida Saburo Akamine, 551, OFICINA BATATA RECUPERADORA DE AUTOS, Jardim São Paulo II - CEP 13504-251, Rio Claro-SP e Fabio Fernandes De Souza, Brasileiro, Solteiro, Repositor, RG 55.902.820-9, CPF 487.186.158-99, pai Valdir Teixeira de Sousa, mãe Sandra Regina Fernandes, nascido em 11/11/1997, natural de Porteirinha-MG, AVENIDA 5, 427, JARDIM GUANABARA, Rio Claro-SP. Aberta a audiência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas arroladas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia, com pena base acima do mínimo legal em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos, inaplicável a figura do tráfico privilegiado e regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Após, à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ela, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. MAICON VINÍCIUS FERNANDES DE SOUSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 22 de maio de 2019, por volta de 19h40, na avenida 14-JN, Jardim Novo II, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria tido em depósito, trazido consigo e guardado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, neste caso, 39 porções de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 10.61g, 11 porções de crack, produto da cocaína, com peso líquido de aproximadamente 7.55g, e 151 porções de maconha (tetrahydrocannabinol), com peso líquido de aproximadamente 710.65g + 98.21g. Boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação (fls. 19/22), laudo pericial (fls. 40/41) e exame químico-toxicológico (fls. 42/45). O acusado foi notificado (fls. 86), apresentou defesa prévia (fls. 87/95) e a denúncia foi recebida (fls. 97). Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu, a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. A ação penal é improcedente. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão

(fls. 08/09), laudo de constatação (fls. 19/22), laudo pericial (fls. 40/41) e exame químico-toxicológico (fls. 42/45). A autoria, no entanto, não foi demonstrada a contento. Ouvido perante a autoridade policial, o acusado declarou que na data dos fatos, por volta das 19:00 horas, ele estava caminhando sozinho pelo Jardim Novo, na rua 16, quando foi abordado por dois policiais militares. Negou que estava portando algo além de seu celular. Informou que trabalha no Lava Rápido Capricho na Av. 14 no Jd. Novo, a qual pertence ao seu pai. Na data dos fatos ele trabalhou até as 18:00 horas. Relatou que reside na Rua 16 com Av. 14 e foi abordado há uma rua de sua residência. Não havia ninguém com ele no momento da abordagem, apenas pedestres passando pela via. Negou conhecer os policiais que o abordaram. Afirmou que tem ciência de que os policiais disseram que ele portava três frascos contendo cocaína, crack e maconha e teria derrubado oitenta e cinco reais. Negou que tenha tentado empreender fuga no momento da abordagem, visto que quando ele foi surpreendido pelos policiais, ele estava de costas. Negou que tenha sido despido para ser revistado e que portava entorpecentes em sua peça íntima. (fls. 13). Em juízo, tornou a negar a prática do crime, mantendo praticamente a mesma versão. A testemunha comum Roberto Miguel Mahas, policial militar, declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento, quando no local indicado, avistou três indivíduos que ao avistarem a viatura evadiram-se por uma viela. Dois conseguiram a fuga e o réu entrou por uma trilha em um terreno grande próximo ao local. Durante a fuga, chegou a cair ao tropeçar em um monte de entulho. Ao ser abordado, encontrou com ele em sua cueca um frasco com pedras de crack e em cada uma das mãos, duas garrafinhas, uma contendo eppendorfs de cocaína e na outra porções de maconha. Ao indagá-lo, ele confessou o tráfico de drogas. Informou que realizou buscas no terreno por onde eles correram e localizou um saco plástico grande contendo mais porções de maconha. Também encontraram dinheiro que o réu havia dispensado enquanto corria. Não se recordou de outras diligências envolvendo o réu. Pelo que se recorda, ele chegou a ser atendido em razão da queda. As testemunhas de defesa, Cláudio Lacerda de Oliveira e Fábio Fernandes de Sousa, atestaram a boa conduta social e familiar do réu, declarando que é trabalhador e não se dedica à prática do tráfico de drogas. De rigor a absolvição do réu. O réu sempre se apresentou firme e seguro, tanto na fase inquisitiva como em juízo, negando veementemente a prática do tráfico de drogas. Chamou a atenção neste processo, que a autoridade policial não chegou a lavrar o auto de prisão em flagrante do réu. Na ordem de serviço de fls. 24, destacou que o réu apresentou seu depoimento de forma segura e destacou que a par da queda relatada pelos policiais militares, o réu apresentou-se bem vestido e com suas vestes bastante limpas, sem o mínimo vestígio de queda. O moletom estava com os cotovelos limpos e as calças com os joelhos da mesma forma. Ponderou, com razão, que se o réu tivesse caído segurando um frasco em cada uma das mãos, por certo teria se lesionado ou, ao menos, se sujado. Justamente por isso determinou a produção de mais provas a fim de averiguar a ligação do réu com o tráfico de drogas. Ocorre que a equipe da delegacia de entorpecentes local, após cumprir o determinado pela autoridade policial, apurou em um singelo relatório de fls. 46, que não há investigações pendentes contra o réu e que somente foi averiguado por um ato infracional de porte de entorpecentes para consumo próprio. Fato é que na fase inquisitiva e em juízo não foram produzidas mais provas a indicar a participação do réu na prática do tráfico de drogas. Milita em seu favor sua folha de antecedentes imaculada. Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo". Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para

escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016) Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra MAICON VINÍCIUS FERNANDES DE SOUSA para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Determino a destruição das drogas e a perda em favor da União do dinheiro apreendido. Custas "ex lege". Publique-se. Intimem-se." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que AGUARDA O DECURSO DO PRAZO RECURSAL Pelo RÉU e DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para a DEFESA, face a expressa renúncia formulada. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória, se o caso. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: